



合同编号：机电-菏泽 2020542CL2021019



中铁建设集团有限公司
中国铁建 China Railway Construction Group Co., Ltd.

建设工程物资采购合同

需 方： 中铁建设集团有限公司

供 方： 科远智能科技股份有限公司

工程名称： 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段站房及相关工程 QHZF-2 标段

工程地点： 山东省菏泽市

签约地点： 北京市石景山区石景山路 20 号

签约日期： 2021-05-11



建设工程物资采购合同

需方: 中铁建设集团有限公司

注册地址: 北京市石景山区石景山路 20 号

通讯地址: 北京市石景山区石景山路 20 号

法定代表人: 梅洪亮

增值税纳税人身份: 一般纳税人

纳税人识别号: 9111000010228709XY

开户银行: 中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

账号: 11001013900056076493

联系电话: 010-51885957

供方: 科远智能科技股份有限公司

注册地址: 济南市高新区新冻大街 1166 号奥盛大 厦

通讯地址: 济南市高新区新冻大街 1166 号奥盛大 厦

法定代表人: 高方冻

增值税纳税人身份: 一般纳税人

纳税人识别号: 91370568568119776D

联系电话: 18663736373

开户银行: 中国建设银行股份有限公司济南高新支行黄金时代分理处

账号: 37001618819050149538

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定, 为明确供方、需方的权利和义务, 遵循自愿、平等、公平和诚实守信原则, 供需双方经友好协商就(鲁南高铁 QHZF-2 标段菏泽东站及相关工程电力远动设备) 采购事宜达成一致, 签订本合同, 共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称: 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段站房及相关工程 QHZF-2 标段
2. 工程地点: 山东省菏泽市



二、交货地点及方式

供方负责将货物送达需方指定的地点: 供方负责送货到鲁南高铁 QHZF-2 标段菏泽东站及相关工程施工现场, 双方对数量、规格进行交验。

三、产品名称、商标、型号、生产厂家、数量、金额、供货时间

1. 材料明细, 由合同价格明细板块导入。详细请看明细记录。

本合同总价(含税价)为人民币(小写) 1195400 元, (大写) 壹佰壹拾玖万伍仟肆佰元整。其中, 增值税税款为人民币(小写) 137523.9 元, (大写) 壹拾叁万柒仟伍佰贰拾叁元玖角。

2. 本合同数量除特别约定外均为暂定数量, 供方不得以合同暂定数量与最终结算数量有差距而向需方索赔。实际发生金额超过本合同总额时, 双方另行签订补充合同。

3. 本合同的价格包含: 材料供应价、包装、运输、装卸、包装及运输(含装卸)损耗、组装、验收、专利权使用费、供方人员的工资、工资性补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、维修费、维护费、检验试验费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、税金以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。

四、质量要求、技术标准

1. 供方提供的各种物资, 质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求: 所供产品符合建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011)相关标准并满足需方招标文件、招标文件附件和设计图纸要求。

2. 供方在(设备验收合格交付后两年内)期间内对供应物资质量负责。在质量保证期内, 供方提供本合同约定的服务所发生的全部费用已包含在本合同单价中。

3. 需方发现物资的品种、规格、型号、花色和质量不合约定, 应于质量保证期内向供方提出异议(没有质量保证期的, 自收到标的物之日起 2 年内提出异议), 供方应在 7 日内负责处理并承担由此产生的费用。如供方拒不处理或未在规定时间内处理, 需方有权拒付不符合合同约定部分物资的货款; 在需方已付货



款, 仅保留质保金的情况下, 供方需赔付需方合同总价 3 % 的违约金。

五、包装标准、包装物的供应和回收

1. 供方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装, 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要, 确保物资安全无损运至合同约定地点。

2. 物资的包装、标记和证件, 须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容, 严格遵守国家有关规定和需方的合理要求。

3. 由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时, 供方应按照合同的规定负责修理、更换或赔偿。

六、结算及付款方式、价格调整方式、发票要求

1. 结算及付款方式: (4)。

(1) 预付付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 次月支付该月结算额的 80%, 供货完成办理完结算后 3 个月内付至 90%, 工程竣工配合我方与甲方结算完成后 6 个月后付至总货款的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(2) 预付付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 第 6 个月支付该月结算额的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(3) 无预付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 第 9 个月支付该月结算额的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(4) 双方协商付款方式: 无预付款, 货到现场验收合格并开具全额发票后付至 70%, 现场送电本地调试完成后付至 90%, 设备联调联试并通车后一个月付至 100%, 设备交付后供方提供承诺函, 在交付后二年质保期内发生质量问题由供方负责。

需方可选择 网银支付 方式支付供方工程款, 均视为供方收到该工程款。

项目经理 姜光涛 是本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表。除非项目经理本人的书面认可, 其它任何人员签发、签认的与确认、追加合同价款或减免费用有关的任何书面文件、资料 (包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用、补偿费用等) 均无经济及法律效力。

2. 本合同的价格调整方式: 其他。



(1) 综合单价: _____。

(2) 可调价: 0 %市场价波动范围可调, 其余一律不可调。

(3) 与第三方关联调价: _____。

(4) 其他: 合同单价在合同范围内为固定单价, 不因市场价格的涨落而调整。单价应包含满足质量要求和技术标准的合格产品的全部费用, 包括但不限于原材料费、加工费、运输费、装卸费、税费、保险费等。如遇设计变更, 供货规格发生变化时, 变更后的材料规格在合同中无适用的单价的, 应在下达进料通知前双方先行确认价格, 然后再下达进料通知单; 结算时以实际供货的产品数量结算, 当实际供货的产品金额累计超过本合同总金额时, 超出部分双方另行签订合同。。

3. 发票要求

(1) 供方为 ☐ 小规模纳税人, ☒ 增值税一般纳税人; 增值税率为: 13%。

合同生效后, 如涉及重大信息变更, 如开户行、银行账号、税务登记变更、公司名称变更等, 供方应在需方付款前七日内向需方书面告知变更情况并附书面证明材料, 否则由此产生的一切损失均由供方承担。

(2) 供方应在每月 20 日之前将合法合规的增值税发票传递至需方, 发票应按实际提供货物情况准确填写项目, 且税率必须与合同约定相符。

(3) 因供方自行作废已经提交给需方的增值税发票, 开具的发票不规范、不合法、不及时给需方造成损失的, 供方应承担票面金额 25% 的违约金, 或承担相应赔偿责任, 包括但不限于税款、滞纳金、违约金及相关损失等, 需方有权在当期付款中直接扣除。

七、随物资提供的技术文件

供方物资进入现场, 须同时提供该物资的 发货清单、产品合格证、检测报告、质量证明文件等 必要技术文件, 并保证提供的技术文件的真实性, 如供方不能提供以上文件或提供文件为虚假资料, 供方须承担违约责任及相应赔偿责任。

八、保密责任、知识产权及环境保护的约定

1. 供方应当对本合同的内容、在履行期间获得的需方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密。除非需



方事先书面同意,供方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件,供方违反本约定,应向需方支付合同总价 20%的违约金,并承担由此给需方造成的全部损失。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

2. 供方保证,已合法取得或被授权所供应物资的专利权、商标权、著作权或其他知识产权等权利。需方在使用本合同物资或物资的任何一部分时,发现存在仿冒、侵犯他人专利,或被第三方主张权利的情况下,需方有权终止合同并要求供方承担全部责任及由此发生的所有费用。不因需方同意使用而免除供方责任。

3. 供方提供给需方的产品、生产该产品的原材料等应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规的要求。供方在提供化学品时,应同时提供化学特性报告,对有害化学品应提供安全使用说明书,列明其特性、分类、危害、安全预防措施、废料的环境处理方法等基本资料。凡所供材料因环保、复试不合格造成的责任、损失等均由供方承担。

九、违约责任

1. 供方未按约定时间交付合格标的物,每延迟一天供方应向需方支付供货总价款 1 %的违约金,需方可从应支付价款中直接扣除,供方还应承担由此给需方造成的全部损失。逾期交货 10 天以上的,需方有权终止合同,由供方承担由此造成的一切费用及损失,包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、退回物资所发生的其它费用以及违约扣款,同时供方向需方承担合同总价 3 %的违约金。

2. 因标的物质质量不符合国家或约定的标准,需方可要求供方修理、更换、退货或减少价款等,并由供方承担供货总价款 30%的违约金。如违约金不足以弥补如由此给需方或者需方客户造成的全部损失,供方还应承担全部赔偿责任。若由于供方提供的产品质量问题影响需方不能通过政府相关部门验收,供方承担由此引起的经济损失和相关法律责任。

3. 供方工作人员送货至需方指定工地时,必须按需方要求将标的物卸放在指定的位置,如因供方未按要求乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由供方承担全部责任。

4. 未经需方书面同意,供方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人,否则视为供方违约,供方需向需方支付合同总价 20%的违约金,并承担由



此给需方造成的全部损失。同时供方所签署的转让协议对需方不发生效力。

5. 如供方与其他第三方的劳动争议或业务纠纷, 导致需方涉诉或法院对需方账号或其他财产采取查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时, 供方需向需方支付合同总价 10% 的违约金。若生效裁判文书列明需方承担费用的, 供方同意承担该费用; 如由需方先行垫付的, 供方应另向需方支付该费用 20% 的违约金。以上费用及违约金需方有权在结算款中直接扣除, 同时需方有权单方面解除合同, 一切后果由供方自行承担。

十、合同变更、解除、终止

1. 经双方协商一致可以变更、解除或终止本合同。

2. 下述不可预见因素存在时, 本合同允许变更、解除或终止:

(1) 在合同履行过程中不可避免且不能克服的重大自然灾害和严重社会性突发事件, 如地震、海啸、飓风、台风、火山活动、瘟疫、骚乱、暴动、战争、恐怖活动、军事政变等不可抗力发生时;

(2) 需方与建设单位的总包合同解除时。

3. 供方如出现以下违约行为, 需方可发出书面指令要求其立即纠正, 并承担违约责任, 如供方未采取有效行动或其行为仍不能令需方满意的, 需方有权解除本合同, 解除通知送达供方之日合同解除。

(1) 供方未能在合同约定的期限内或约定同意延长的期限内提供部分或全部物资, 且在需方提出整改要求的时限内仍未履行的;

(2) 需方有充分依据证明供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈的行为;

(3) 供方与第三方串通而损害需方利益的。

4. 本合同中其他可以变更、解除或终止的约定。

十一、争议解决方式

供需双方同意, 凡因本合同或与本合同有关的任何争议, 均应提交北京仲裁委员会, 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。

十二、其他约定事项

1. 供方应对进入需方工地的所有供方人员进行安全防范教育, 如在需方工地



2020542-3-027

机电-菏泽 2020542CL2021019 工程名称: 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段站房及相关工程 QHZF-2 标段

时发生的安全事故均由供方承担。供方进入需方现场人员及车辆必须服从需方管理人员的指挥和调度,并遵守需方安全管理规定及相关制度,否则需方有权对不服从管理和违反规定人员进行处罚。

2. 由于施工中变更洽商引起的材料剩余,在不影响供方二次销售的情况下,供方应予以退货。

3. 供方经办人须持有效“法人委托书”办理业务,非“法人委托人”无效。

十三、补充条款

补充条款与上述条款内容不一致时,以本补充条款为准。

2、每次供货要求需方以加工单形式下达,通过书面、email、电话等方式通知均为有效通知,供方在接到需方的通知后在 20 个工作日内把该批加工单内容送达工地现场,不得影响需方的进度计划,延期超过一周时,需方视为供方违约并有权解除合同,供方应承担由此造成的需方一切损失。

3、货物进场前,若需方认为有必要到厂家对已加工完成待发货的货物进行清点时,供方需积极配合,此部分费用已包含在综合单价内。货到现场后验收合格后由供方负责落地,供方全力配合需要材料验收和材料到场后的一切事宜。

4、需方招标文件、最终的技术参数确认和报价确认函同样作为本合同的一部分,与本合同同样具有法律效力;若有不一致之处以较高标准为准,实际供货明细以合同附件为准。

5、如供方在合同执行过程中,涉及重大信息变更,如税务登记变更、公司名称变更等,应在第一时间向需方书面告知变更情况,并附相关纸质证明文件,否则由此产生的一切损失均由供方承担。

6、本合同的有效截止期为:物资到场验收合格或经安装使用后的质保期与最终付款期限两者的最大值。

7、未尽事宜双方协商解决。

十四、合同生效

本合同自供需双方签字盖章后生效。本合同一式 4 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

合同签订时间: 2021.5.25



2020542-3-027

合同签订地点: 北京市石景山区石景山路 20 号

需方: 中铁建设集团有限公司

供方: 科远智能科技股份有限公司

法定代表人

法定代表人:

或其委托代理人:

或其委托代理人: